

Licitación ID: 1300-43-LP24

Servicio de Aseo Casa Encuentro Arica R258

Responsable de esta licitación: SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, Servicio Nacional del Adulto Mayor

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos **12 meses hasta el día de ayer**. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Productos o servicios

1	Servicios de limpieza de edificios	1 Unidad
	Cod: 76111501	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIÓN DE LA CASA DE ENCUENTRO DE ADULTO MAYOR PARA LA COMUNA DE ARICA	

Contenido de las bases

- | | |
|--|--|
| 1. Características de la licitación | 6. Criterios de evaluación |
| 2. Organismo demandante | 7. Montos y duración del contrato |
| 3. Etapas y plazos | 8. Garantías requeridas |
| 4. Antecedentes para incluir en la oferta | 9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas |
| 5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado | |

[Ver todo](#)

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Servicio de Aseo Casa Encuentro Arica R258

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCIONES CASA PARA UN ENVEJECER ACTIVO DE LA COMUNA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA E1O2RT9

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

2. Organismo demandante

Razón social:

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Unidad de compra:

Servicio Nacional del Adulto Mayor

R.U.T.:

61.961.000-8

Dirección:

Catedral N°1575, Oficina 21, Santiago

Comuna:

Santiago

Región en que se genera la licitación:

Región de Arica y Parinacota

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-08-2024 15:30:00

Fecha de Publicación: 07-08-2024 11:11:35

Fecha inicio de preguntas: 12-08-2024 9:00:00

Fecha final de preguntas: 26-08-2024 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-08-2024 23:59:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-08-2024 15:35:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-08-2024 15:35:00

Fecha de Adjudicación: 10-03-2025 16:38:51

Fecha de entrega en soporte físico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a terreno opcional, que podrá realizarse previa coordinación con la contraparte Senama. El contacto para la visita será: King Reyes (kreyes@senama.cl) o Rodrigo Zapata (rzapata@senama.cl) en Avenida Consistorial N° 490, Arica. 23-08-2024 16:00:00

Documento de Seriedad de la Oferta OBLIGATORIO. La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. Deberán presentarla hasta la fecha del cierre de la presente licitación. 30-08-2024 14:00:00

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS



Documentos Técnicos

1.- ANEXOS TECNICOS



Documentos Económicos

1.- ANEXOS ECONOMICOS



5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

- 1 .-** Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
- 2 .-** Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
- 3 .-** Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- 4 .-** La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
- 5 .-** Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- 6 .-** Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por

resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica

Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Políticas de Sustentabilidad Medioambiental:	El oferente deberá señalar si cuenta con programas y/o políticas de sustentabilidad medioambiental que sean conocidas por su personal. Su evaluación se realizará de acuerdo a lo descrito en el numeral 17 FACTORES, SUBFACTORES, CRITERIOS Y PONDERACIÓN, de las bases de licitación	5%
2 Cumplimiento de los requisitos	Las ofertas de aquellos proponentes que hayan presentado la totalidad de los antecedentes requeridos en bases de licitación serán calificados con un 5% del puntaje total posible de obtener	5%
3 Experiencia de los Oferentes	Este factor se evaluará de acuerdo a los antecedentes Proporcionados por el oferente en el Anexo N°7. Se entiende por contratos de similares aquellos que contemplan similares requerimiento y valores de acuerdo a presupuesto disponible.	20%
4 Precio	Se evaluará el valor de las ofertas de precio presentadas, correspondiendo el más alto puntaje (2.5 puntos ponderados) a la propuesta de menor valor. Para determinar el puntaje de las otras ofertas se aplicará la siguiente fórmula: $20 \times 10 \times$	25%

5 Calidad Técnica de los Bienes o Servicios

se aplicara la siguiente formula: $C0 = 10 + 25\% = P - C1$ Donde, C0 = Propuesta más económica C1 = Propuesta evaluada P = Puntaje propuesta evaluada
De acuerdo a lo descrito en el numeral 17 FACTORES, SUBFACTORES, CRITERIOS Y PONDERACIÓN, de las bases de licitación

45%

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a: Precio Referencial

Fuente de financiamiento: No hay información

Contrato con Renovación: NO

Observaciones Sin observaciones

Tiempo del Contrato 36 Horas

Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura

Opciones de pago: Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago: Rosa Seyssel

e-mail de responsable de pago: rseyssel@senama.cl

Nombre de responsable de contrato: Fabián Herrera Mejías

e-mail de responsable de contrato: fherreram@senama.cl

Teléfono de

Referencia de responsable del contrato:	56-02-25853587-
Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la institución contra

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Fecha de vencimiento:	31-10-2024
Monto:	500000 Peso Chileno
Descripción:	La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de que se otorgue de manera física, los oferentes deberán presentarla hasta la fecha del cierre de la presente licitación, en Oficinas de SENAMA ubicada en calle Catedral N° 1575, oficina 21, comuna de Santiago, en horario de 09:00 a 14:00 hrs. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firmas Electrónicas y Servicios de Certificación de dicha firma, y podrá enviarse a la casilla oficinadepartes@senama.gob.cl. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Esta garantía se hará efectiva en los siguientes casos: a. Si algún proponente, cuya Oferta ha sido aceptada, la retirase en el período de validez de la misma. b. Si el proponente cuya Oferta ha sido adjudicada, no suscribiera el Contrato respectivo dentro del plazo que le señale la parte contratante.
Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta correspondiente a la licitación pública ID 1300-43-LP24 La devolución de la garantía de seriedad de la oferta, a aquellos oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. En este caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día hábil siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en la dirección de la entidad licitante: Catedral N°1575, piso 2, Santiago. La devolución de la garantía de seriedad de la oferta, a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas o no

Forma y oportunidad de restitución:	adjudicadas, se efectuará una vez que se haya notificado la resolución que aprueba el respectivo contrato. En este último caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día hábil siguiente de dicha notificación en el Sistema de Información, en la dirección de la entidad licitante recién aludida. No obstante, lo anterior, este plazo podrá extenderse para el proponente que ocupe el siguiente lugar en el proceso de evaluación, en virtud de la facultad de re-adjudicación que SENAMA se reserva para sí, en caso que el proponente adjudicatario no suscribiese el contrato de prestación de servicios dentro del plazo que se le señale y/o no haga entrega de la documentación requerida para este efecto. En el caso del proponente cuya oferta resultase adjudicada, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato de prestación de servicios correspondiente.
--	---

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
Fecha de vencimiento:	29-12-2027
Monto:	10 %
Descripción:	La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de que se otorgue de manera física, los oferentes deberán presentarla en la Oficina de Partes de SENAMA, ubicada en Calle Catedral N° 1575, piso 1, comuna de Santiago, en horario de 09:00 a 12:00 horas. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firmas Electrónicas y Servicios de Certificación de dicha firma y podrá enviarse a la casilla oficinadepartes@senama.gob.cl . El plazo de vigencia de la garantía corresponderá a la duración del contrato (1095 días/36 meses), aumentado en un periodo de 90 días corridos a contar del término del mismo. El plazo establecido para la entrega del documento de garantía de fiel cumplimiento es de 10 días corridos desde la notificación de adjudicación.
Glosa:	"Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del servicio correspondiente a la ID 1300-24-LP24 y el pago de las obligaciones previsionales que se deriven de la prestación del servicio".
Forma y oportunidad de restitución:	Esta garantía le será restituida una vez ejecutado totalmente el servicio y que se haya emitido el informe de conformidad correspondiente, por parte de la contraparte técnica de SENAMA. Su retiro será obligación y responsabilidad exclusiva del contratado.

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Aplicación de descuentos

a. OFERTA SUSTENTABLE Multas ante la Inspección del Trabajo: Los proponentes deberán presentar el certificado de antecedentes laborales y previsionales, relativo a la existencia o no de multas en la Inspección del Trabajo, ya sea por despidos injustificados, no respeto de la duración máxima de la jornada laboral, no pago de horas extraordinarias, o cualquiera otra causa que vulnere los derechos del trabajador, esto con sus actuales trabajadores o de trabajadores contratados dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta. SENAMA se reserva el derecho de confirmar la información proporcionada. Susceptibilidad de la oferta Porcentaje descuento El oferente no presenta información o presenta antecedente que evidencie una o más multas -0,5% Para oferentes nuevos y UTP (uniones temporales de proveedores), (sin transacciones en www.mercadopublico.cl que figuran como "sin ventas en Mercado Público") se entenderá que no registran nota, por lo tanto, no se puede aplicar la fórmula y no se le restará puntaje. b. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR Para la evaluación de este criterio, se utilizará el comportamiento contractual anterior del oferente respecto de los procesos en compras públicas de los últimos 24 meses móviles, considerando el Comportamiento Base de la semana del cierre de presentación de oferta, evaluación obtenida desde la Ficha del Proveedor del Registro de Proveedores de Mercado Público. Comportamiento contractual anterior Porcentaje descuento El oferente ha sido calificado con notas promedio inferiores a 2,0 en servicios anteriores -0,5% El oferente ha sido calificado con notas promedio que van desde un 2,0 hasta un 2,99 en servicios anteriores -0,25% El oferente ha sido calificado con notas promedio que van desde un 3,0 hasta un 5,0 en servicios anteriores 0% Para oferentes nuevos (sin transacciones en www.mercadopublico.cl que figuran como "sin ventas en Mercado Público") se entenderá que no registran nota, por lo tanto, no se puede aplicar la fórmula y no se le restará puntaje. Para UTP (uniones temporales de proveedores) la nota del oferente que se considerará en la evaluación será el promedio de las notas de cada integrante, obtenidas desde la Ficha del Proveedor, en caso de que la UTP incluya oferentes nuevos, se entenderá que no registran nota, por lo tanto, no se puede aplicar la fórmula y ellos (los proveedores nuevos) no aportarán con nota al promedio total. Puntaje mínimo de Adjudicación: Las ofertas deberán obtener a lo menos un 60% del puntaje máximo ponderado, equivalente a 6 puntos, el resto de las ofertas serán declaradas inadmisibles. Se confeccionará un cuadro comparativo que establezca el orden de prelación entre los oferentes evaluados, el cual estará dado por el puntaje que obtenga cada uno.

Inadmisibilidad de las ofertas y declaración desiertas

SENAMA se reserva el derecho a declarar inadmisibles cualquiera de las ofertas, por incumplimiento de los requisitos o condiciones establecidas en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Además, el Servicio podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes para sus intereses. Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada y no darán derecho a indemnización alguna a los oferentes. Asimismo, el Servicio podrá dejar sin efecto la licitación que ya está publicada y se decida de manera debidamente justificada que SENAMA no podrá seguir el flujo normal del proceso. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por el Servicio mediante Resolución Fundada. De ser el caso, se otorgará el Estado de "Revocada" la licitación. Por otra parte, a solicitud del Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional, se podrá

asignar el estado "suspendida" a la licitación, lo que permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad determinada de días y, posteriormente, seguir con el curso normal de la misma. Este estado puede asignarse desde la publicación de las bases hasta la adjudicación.

Antecedentes para la suscripción del contrato

Suscripción del contrato Una vez que el Servicio determine el adjudicatario del contrato, comunicará a través de correo electrónico, la aceptación de su oferta. En dicha comunicación se establecerá el plazo para la suscripción del contrato y la entrega de los antecedentes pertinentes, según corresponda. En caso que el o los proponentes adjudicatarios no esté habilitado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración del Estado, estará obligado a habilitarse dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación. Si dicho trámite de habilitación no se realiza en el mencionado plazo, SENAMA procederá a dejar sin efecto la adjudicación, original, y podrá re adjudicar al proponente que ocupe el siguiente lugar en el proceso de evaluación de ofertas. Del mismo modo, si adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o aceptar la orden de compra, SENAMA podrá junto con dejar sin efecto la adjudicación original, y adjudicar la licitación al oferente que seguía en puntaje. 23.2.

Antecedentes para la elaboración del contrato Para efectos de redactar el contrato correspondiente, el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: a. Personas Jurídicas: a.1 Fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad y sus modificaciones, si las hubiere, legalizada ante notario. a.2 Fotocopia de la escritura pública o documento que acredite la personería del o de los Representantes Legales de la persona jurídica, legalizada ante notario. a.3 Certificado de vigencia de la sociedad (original) o fotocopia legalizada ante Notario. a.4 Fotocopia legalizada ante Notario del RUT de la sociedad. a.5 Fotocopia legalizada ante Notario de la Cédula Nacional de Identidad del o de los Representantes Legales. a.6 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. a.7 Los demás documentos que, eventualmente, le solicite el contratante b. Personas Naturales: b.1 Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad, legalizada ante notario. b.2 Fotocopia de iniciación de actividades en SII, legalizada ante notario. b.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. b.4 Los demás documentos que, eventualmente, le solicite el contratante. c. Unión Temporal de Proveedores: c.1 Fotocopia de la escritura pública constitución de la sociedad y sus modificaciones, si las hubiere, legalizadas ante notario, de las empresas que optan por esta modalidad. c.2 Fotocopia de la escritura pública o documento que acredite la personería del o de los Representantes Legales de la persona jurídica, legalizado ante notario, de las empresas que optan por esta modalidad. c.3 Certificado de vigencia de la sociedad (original) o fotocopia legalizada ante notario de las empresas que optan por esta modalidad. c.4 Fotocopia legalizada ante Notario del RUT de la sociedad, de las empresas que optan por esta modalidad. c.5 Fotocopia legalizada ante Notario de la Cédula Nacional de Identidad del o de los Representantes Legales, de las empresas que optan por esta modalidad. c.6 Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato. c.7 Los demás documentos que, eventualmente, le solicite el contratante.

Derecho a ampliar o disminuir el servicio

SENAMA podrá incrementar o disminuir en hasta en un 30% el valor contratado, con el fin de llevar a un mejor término el proyecto, con ocasión de la modificación de obras previstas, la ejecución de obras nuevas o extraordinarias o el empleo de materiales no considerados. En el caso que las

modificaciones antes indicadas, incidan en el plazo convenido, éste deberá ser modificado en la proporción correspondiente. Del mismo modo, SENAMA podrá disminuir servicios, hasta en un 30% el valor total del contrato, siempre que se trate de modificaciones del proyecto contratado, y que la disminución comprenda partidas o porcentajes de ellos, perfectamente determinadas y valorizadas. Los aumentos o disminuciones serán solicitadas sólo por la contraparte técnica, a través de un Informe Técnico que lo fundamente y no podrán ser ejecutados sino hasta contar con el VºBº de la Dirección Nacional.

Causales de término anticipado de la contratación

Podrá ponerse término anticipado a la contratación de común acuerdo entre las partes. SENAMA se reserva el derecho de poner término a la contratación en forma administrativa, unilateral y anticipadamente y sin forma de juicio, si el proponente seleccionado incurriera en alguna de las siguientes causales durante la ejecución del mismo: a. Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, en cuanto a plazos, trabajos o alcance de las labores contratadas, entre otras, sin causa justificada, lo que será calificado fundadamente por el contratante. Se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones, entre otras, si el proceso de evaluación de la calidad del servicio arroja como resultado una calificación deficiente. b. Si el adjudicatario no acatase los requerimientos de la contraparte técnica del contrato. c. Por entrega incompleta de los servicios, aun cuando esto pudiera ser reparado. d. Si el proponente adjudicatario estuviese sometido al procedimiento concursal de liquidación, o le fuesen protestados documentos comerciales que se mantuvieron impagos durante más de sesenta días o no fuesen debidamente aclarados dentro de dicho plazo. e. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dos últimos años, contados a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. f. Si la persona jurídica se disolviera. g. Si se presentaran situaciones de fuerza mayor, imprevista o casos fortuitos, que impidan al proponente adjudicatario ejecutar parte o la totalidad de servicio, siempre y cuando la circunstancia sea de tal envergadura o gravedad, que haga imposible el cumplimiento total del servicio encomendado.

Multas

SANCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento del proveedor, se aplicarán las siguientes multas: a) Se aplicará una multa de 2 U.T.M diarias en caso de incumplimiento de las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica Nacional, que se señala en el punto 34. b) Se aplicará una multa de 3 U.T.M. diarias por cada día de atraso en el cumplimiento de la prestación del servicio, en el día fijado como fecha de su entrega, conforme a lo acordado por el proveedor en su presentación de Oferta Técnica. En caso que el período de atraso sea superior a 1 día, se tendrá como incumplimiento grave, de conformidad a la letra a) del Punto 26 de las presentes Bases. c) Se aplicará una multa de 10 U.T.M., en caso que el proveedor no haya cumplido con las obligaciones contempladas en las Bases de Licitación respectivas, lo cual quedará consignado en el Informe que debe emitir la Contraparte Técnica, para la aprobación del pago del servicio. Las multas no podrán exceder, en su monto total, el valor equivalente al 60% del monto de la garantía de fiel cumplimiento o al 30% del valor total del servicio contratado, según el caso. En tal evento, además de cursar las multas, SENAMA podrá poner término anticipado al contrato.

27.2 APLICACIÓN DE LAS

MULTAS En caso de incumplimiento, SENAMA podrá aplicar al adjudicatario las siguientes sanciones: Las multas se aplicarán por acto administrativo fundado del Servicio Nacional del Adulto Mayor, previo Informe fundado para la aplicación de multas, el cual será elaborado por la Contraparte Técnica Regional, aprobado por la Contraparte Técnica Nacional, o a falta de éste, por el Encargado de la Subdivisión de Participación, División de Gestión y Coordinación Territorial, o quien se designe como referente técnico el cual deberá contener, a lo menos: 1.- Identificación del Proveedor. 2.- Identificación de la licitación y N° de resolución aprobatoria del contrato, en su caso. 3.- Descripción del incumplimiento, el cual deberá contener a lo menos: a) La indicación de las situaciones constitutivas de incumplimiento y conforme con lo anterior. b) Documentación de respaldo de lo informado. 4.- Monto de la multa propuesto. 5.- Firma de la Contraparte técnica, o del Encargado de Programa o el Coordinador Regional, en su caso. Dicho Informe se remitirá a la Unidad Jurídica del Servicio, para la tramitación correspondiente. Con todo, las multas aquí establecidas serán acumulables con las indemnizaciones que pudieran fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del contratante en los mismos casos, y sin perjuicio de la facultad que tiene SENAMA para poner término anticipado al contrato.

Procedimiento de aplicación de multas

Si con motivo del incumplimiento por parte de los proveedores de una o más obligaciones establecidas en las bases y en el contrato, SENAMA aplica multas, cobra la garantía de fiel cumplimiento, termina anticipadamente el contrato o adoptar otras medidas contempladas en las bases y contrato respectivo, tendrá lugar el procedimiento para la aplicación de medidas previsto en este artículo. En caso de determinarse la procedencia de aplicar la medida, SENAMA notificará por escrito al Proveedor mediante Oficio remitido por carta certificada indicando la causa que lo motiva y la medida que se aplica y adjuntando copia del informe respectivo que fundamenta la aplicación de la medida, y de la Resolución Exenta que aprueba su aplicación. La carta certificada será enviada al domicilio indicado en la comparecencia del contrato, o a falta de éste, al designado por el Proveedor en su registro en la plataforma de Proveedores del Estado, entendiéndose practicada la respectiva notificación a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. El Proveedor podrá reclamar por escrito de la aplicación de la multa dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación. SENAMA resolverá, mediante resolución fundada, la reclamación presentada ya sea acogiendo los descargos del Proveedor y atenuando o dejando sin efecto la multa, o bien rechazando los argumentos y confirmando la aplicación de la multa respectiva. SENAMA notificará por escrito al Proveedor la resolución que resuelve el reclamo mediante Oficio remitido por carta certificada conforme a lo previsto en el párrafo precedente, adjuntando la respectiva Resolución Exenta. En contra de la resolución que aplica la o las medidas procederán los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. La interposición de los recursos dispuestos en la Ley N° 19.880 no suspenderá el término anticipado del contrato ni la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Respecto de ésta última, SENAMA procederá a cobrarla y hacerla efectiva sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente respecto de las multas. Tratándose de las multas se procederá conforme con lo siguiente: A) Si el incumplimiento conlleva el término anticipado del contrato, se procederá a la ejecución inmediata de la garantía en carácter de cláusula penal

imputándose el monto de las multas a aquella. Con todo, se procederá al descuento de los pagos de prestaciones adeudadas al proveedor, en su caso. B) Si el incumplimiento no conlleva el término anticipado del contrato, el Proveedor dispondrá del plazo de 5 días corridos para pagar la multa directamente en SENAMA. Lo anterior solo será aplicable siempre que el plazo de vigencia de la garantía resguarde debidamente la posibilidad de no pago de las multas. En caso contrario, se procederá a su ejecución inmediata. El referido plazo de 5 días corridos se contará desde la fecha de notificación de la resolución que aplica la multa conforme a lo previsto en el párrafo segundo del presente artículo. Vencido dicho plazo para efectuar el pago sin que el Proveedor lo haya realizado, se procederá a la ejecución de la garantía y las multas se aplicarán descontando su valor de aquella, en cuyo caso el Proveedor deberá entregar una nueva garantía en los mismos términos y condiciones exigidos en estas Bases. La falta de entrega de la nueva garantía será causal de término anticipado del contrato.

Vigencia y duración del Contrato

El contrato entrará en vigencia una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo (Resolución) que sancione el Contrato de prestación de Servicios que se suscriba y que SENAMA emita la Orden de Compra y ésta haya sido aceptada por el adjudicatario en www.mercadopublico.cl, y la duración del servicio será de 36 meses y su continuidad quedará sujeta a la evaluación de calidad del servicio prestado, evaluación presupuestaria anual y siempre que las partes no se pronuncien en contrario. Toda modificación deberá ser efectuada mediante acuerdo suscrito a tal efecto y entrará en vigencia una vez totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del mismo. Dicha modificación en ningún caso podrá alterar los términos establecidos en las Bases de Licitación. SENAMA estará facultado para poner término anticipado al contrato de prestación de servicios, dando aviso por escrito con 30 días de anticipación, si el servicio prestado fuera calificado como deficiente en dos procesos de evaluación

Inicio de la ejecución y Plazos

La prestación de los servicios materia de esta licitación deberá empezar una vez que se encuentre totalmente tramitada la suscripción del contrato incluida la Resolución que lo apruebe y posterior al envío y aceptación de la Orden de Compra. Por procesos administrativos internos de SENAMA, se emitirán órdenes de compra distintas para cada año calendario, lo cual no afecta a la duración del contrato. El contrato tendrá una duración de 36 meses, previa evaluación anual de la calidad del servicio prestado, condiciones contractuales y evaluación presupuestaria y siempre que las partes no se pronuncien en contrario. En tales condiciones, el servicio será reajustado de acuerdo al IPC anual, conforme las condiciones que se especifiquen en las bases técnicas. Dicho cálculo de IPC se realizará conforme a tabla entregada por el SII.

Evaluación del servicio

Evaluación mensual: La contraparte regional deberá elaborar una encuesta de evaluación de los servicios prestados con el fin de valorar de forma periódica la calidad del servicio. Dicha evaluación deberá ser enviada mensualmente junto a la recepción conforme de los servicios a la contraparte nacional de SENAMA, quien archivará en la correspondiente carpeta dicho documento con el fin de tener los respaldos necesarios de estos. La mencionada encuesta se realizará con los siguientes

objetivos: a) Hacer un seguimiento del servicio para determinar y corregir sus fallas, a fin de propiciar su mejoramiento. b) Determinar si el proveedor cae en incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. c) Disponer de información acerca del comportamiento contractual anterior del proveedor adjudicado, información que se utilizará para la evaluación de ofertas en futuras licitaciones que este Servicio realice, de acuerdo a lo señalado en el punto 1. de las Bases de Licitación. 32.2. Evaluación anual: Esta se realizará los meses de octubre de cada año, esto para determinar la continuidad o término del servicio, dicha evaluación será a través de un informe de la Contraparte Técnica Regional, que será aprobado o rechazado por la Contraparte Técnica Nacional

Pago

El pago del servicio se realizará en forma mensual, por mes vencido, contra presentación del documento tributario de cobro correspondiente, emitido por la empresa a nombre del Servicio Nacional del Adulto Mayor, además de las certificaciones de pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores. Dicho pago se realizará en un plazo no superior a los 30 días contados desde la fecha de recepción del mencionado documento en la casilla senamarecepcion@custodium.com, única recepción válida, en formato XML, o cualquier otra que el servicio disponga en el futuro. Para cursar el pago, previamente se deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al personal del proveedor, para cuyos efectos SENAMA exigirá como requisito que el proveedor acompañe a la factura correspondiente los siguientes documentos: 1.- Fotocopia simple de las liquidaciones de sueldos firmadas por los trabajadores que prestaron el servicio, del mes de facturación o en su caso, la o las Boletas de Honorarios emitidas por el o los prestadores de servicio y un certificado (o comprobante) de pago de dicho documento, emitido por el adjudicatario. 2.- Certificado o comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Salud del de las personas que prestaron servicio, si correspondiere. No obstante, lo anterior, se deberá presentar una declaración jurada cuando el adjudicatario no va a contratar prestadores o personal para la ejecución del servicio, indicándose que por la naturaleza del mismo no se requiere dicha contratación. Además, se deja constancia que el solo hecho de la adjudicación de la licitación y la emisión de la orden de compra por los servicios correspondientes, no generará ninguna obligación por parte de SENAMA. Esta obligación sólo se perfeccionará cuando SENAMA encargue al adjudicatario la realización de un trabajo, el que se deberá realizar bajo las condiciones técnicas y económicas establecidas en el acuerdo de voluntades. Por otra parte, al momento de la presentación del documento de cobro, el oferente deberá indicar el medio a través del cual SENAMA cumplirá con la obligación de pago respectiva, (Ejemplo: Nombre de Banco, Número de Cuenta y Tipo de Cuenta).

Contraparte Técnica

CONTRAPARTE TÉCNICA REGIONAL Los servicios que se licitan se ejecutarán bajo la supervisión y coordinación de la contraparte técnica regional de SENAMA, labor que le corresponderá al/la Coordinador/a de la Región de Arica y Parinacota o a quien determine él. SENAMA se relacionará con el oferente seleccionado (tanto en los aspectos técnicos como operacionales, a través de la contraparte técnica). Se coordinarán reuniones de trabajo durante la ejecución del servicio, entre otras, con las siguientes finalidades: - Le corresponderá a la contraparte técnica regional, realizar el proceso de evaluación de la calidad del servicio, emitir el informe correspondiente e informar al

oferente y a quien corresponda de cualquier modificación a las condiciones contratadas. - La contraparte técnica regional tendrá la responsabilidad de guiar la ejecución de los servicios contratados, para asegurar el alcance de los resultados esperados, pudiendo requerir para este fin, la corrección, rectificación, ampliación, especificación de los servicios, así como también cualquier otra medida preventiva o correctiva en la realización del mismo. - La contraparte técnica deberá, asimismo, aprobar o rechazar los servicios entregados por la adjudicataria y podrá solicitar la aplicación de multas de acuerdo a los criterios especificados en las presentes bases administrativas.

34.2. CONTRAPARTE TÉCNICA NACIONAL Los servicios que se licitan tendrán una contraparte técnica nacional de SENAMA, labor que le corresponderá al Jefe de Subdivisión de Participación. Serán de responsabilidad de la contraparte técnica, entre otras, las siguientes funciones:

- Aprobar o rechazar el informe de evaluación emanado por la Contraparte Técnica Regional, según lo dispuesto en el punto 34.1.
- Aprobar o rechazar el término anticipado del contrato solicitado por la Contraparte Técnica Regional, según lo dispuesto en el punto 26.
- Aprobar o rechazar la aplicación de multas, en caso de incumplimiento de los productos y servicios contratados, por causas que no sean imputables a SENAMA.
- Solicitar la restitución de las garantías, custodiadas por Tesorería, a los proponentes/proveedores.

Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales del adjudicatario

SENAMA, en forma previa al pago, exigirá al adjudicatario la certificación o acreditación documentada del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores, y de sus contratistas, pudiendo, además, solicitarla en cualquier momento durante la vigencia del contrato, quedando facultado en caso de detectarse incumplimiento, para retener el pago y actuar en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley N°19.886 de Compras y Contratación Pública. Queda expresamente establecido que SENAMA no contraerá obligación alguna de carácter laboral o previsional respecto al personal contratado por el adjudicatario, siendo responsabilidad de este el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales

Resolución de situaciones de fuerza mayor

En caso de que antes o durante la ejecución del servicio se presentasen situaciones de fuerza mayor, imprevistos o casos fortuitos, que impidan al proponente adjudicatario ejecutar parte o la totalidad del mismo, éste estará obligado a dar cumplimiento con lo ofertado, una vez que se haya resuelto la o las situaciones(es) antes señalada(s) de que se tratase, salvo que la circunstancia sea de tal envergadura o gravedad, que haga imposible el cumplimiento del servicio encomendado. De ser el caso, se dará término anticipado al contrato de prestación de servicios, de acuerdo a las causales señaladas en las Bases de Licitación. Toda situación de esta índole, deberá ser debidamente acreditada por SENAMA o el adjudicatario, según corresponda. De ser el caso, el adjudicatario deberá coordinar con la contraparte técnica de SENAMA el nuevo plazo o fecha para su total cumplimiento

Confidencialidad

El adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la prestación de los servicios contratados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con aquellos. El

adjudicatario, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la prestación del servicio, en cualquiera de sus etapas, deben guardar reserva de los antecedentes relacionados con el desarrollo de los mismos. El adjudicatario debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida. La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del vínculo contractual o dentro de los 5 años siguientes después de finalizado éste, podrá dar pie a que la Entidad entable en su contra las acciones judiciales que correspondan. Con todo, tratándose de bases de datos de carácter personal, la obligación de reserva permanece indefinidamente, de acuerdo con la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

Disposiciones Varias

a. Todos los equipos, materias primas, útiles y en general, todos los insumos necesarios para llevar a cabo los servicios a que se refiere la propuesta, serán de cargo exclusivo del adjudicatario. b. Los eventuales conflictos que se puedan producir entre SENAMA y la adjudicataria serán resueltos por las partes de común acuerdo y, a falta de acuerdo, por los Tribunales Ordinarios de Justicia. c. SENAMA queda liberado de toda responsabilidad por cualquier tipo de daños, imputables al adjudicatario, sean materiales, personales o morales, que se produjesen con motivo del cumplimiento contractual, como asimismo de las exigencias tributarias, laborales o previsionales que emanen de éste, los que serán de única y exclusiva responsabilidad del adjudicatario. d. Los eventuales daños que el personal de la empresa adjudicataria cause a los bienes, instalaciones, información y documentación de SENAMA, como también daños a terceros, serán cubiertos por la adjudicataria. e. La ejecución del servicio será supervisada por la contraparte técnica, que controlará y evaluará los trabajos solicitados y, asimismo, verificará el cumplimiento de las instrucciones que se hayan impartido al efecto.

VISITA A TERRENO OPTATIVA

Se establece una visita a terreno con carácter opcional para que los oferentes acudan al lugar en que se efectuarán los servicios que se licitan, antes de la presentación de sus ofertas, de modo tal que los oferentes no podrán argumentar desconocimiento del lugar físico e instalaciones en sus propuestas finales. La visita a terreno estará a cargo de un funcionario del Servicio Nacional del Adulto Mayor. • La Visita a Terreno podrá realizarse previa coordinación con la contraparte Senama dispuesta para este proceso licitatorio, desde el primer día hábil siguiente a la publicación de las bases de licitación en el portal de Mercado público y hasta el décimo primer día hábil siguiente a la mencionada publicación. Para este proceso, se considerará el día sábado como no hábil. • Horario: 10:00 a 13:00 hrs. mañana y de 15:00 a 16:00 hrs. tarde. • Los oferentes deberán presentarse en el horario coordinado en la Casa de Encuentro del Adulto Mayor, ubicada en la calle Avenida Consistorial N° 490, Arica, Región de Arica y Parinacota. • El contacto para la visita será: King Reyes o Rodrigo Zapata • Email: kreyes@senama.cl – rzapata@senama.cl Los proveedores deberán firmar ficha de visita en terreno por cada instalación que visite, las cuales serán subidas al portal de mercado público como medio de verificación de ésta, dado que es un requisito de elegibilidad y

posterior evaluación de la oferta. La visita tiene por finalidad que los interesados obtengan un claro conocimiento de las dependencias en las que se entregarán los servicios objeto de la presente licitación. La visita es de carácter opcional, se levantará un acta con el registro de los asistentes, la que será publicada en el portal. La visita a terreno será de cargo de cada oferente, por lo que SENAMA no reembolsará gasto alguno por este concepto.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes deberán garantizar la seriedad de la oferta acompañando un documento tomado por el proponente a favor del Servicio Nacional del Adulto Mayor, RUT N° 61.961.000-8, indicando la siguiente glosa: "Para garantizar la seriedad de la oferta correspondiente a la licitación pública ID...", con una vigencia mínima de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, por un monto de \$500.000 (quinientos mil pesos). La garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de que se otorgue de manera física, los oferentes deberán presentarla hasta la fecha del cierre de la presente licitación, en Oficinas de SENAMA ubicada en calle Catedral N° 1575, oficina 21, comuna de Santiago, en horario de 09:00 a 14:00 hrs. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firmas Electrónicas y Servicios de Certificación de dicha firma, y podrá enviarse a la casilla oficinadepartes@senama.gob.cl. La caución o garantía deberá ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. Esta garantía se hará efectiva en los siguientes casos: a. Si algún proponente, cuya Oferta ha sido aceptada, la retirase en el período de validez de la misma. b. Si el proponente cuya Oferta ha sido adjudicada, no suscribiera el Contrato respectivo dentro del plazo que le señale la parte contratante. La devolución de la garantía de seriedad de la oferta, a aquellos oferentes cuyas propuestas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. En este caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día hábil siguiente de dicha notificación en el sistema de información, en la dirección de la entidad licitante: Catedral N°1575, piso 2, Santiago. La devolución de la garantía de seriedad de la oferta, a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas o no adjudicadas, se efectuará una vez que se haya notificado la resolución que aprueba el respectivo contrato. En este último caso, las garantías podrán ser retiradas a contar del día hábil siguiente de dicha notificación en el Sistema de Información, en la dirección de la entidad licitante recién aludida. No obstante, lo anterior, este plazo podrá extenderse para el proponente que ocupe el siguiente lugar en el proceso de evaluación, en virtud de la facultad de re-adjudicación que SENAMA se reserva para sí, en caso que el proponente adjudicatario no suscribiese el contrato de prestación de servicios dentro del plazo que se le señale y/o no haga entrega de la documentación requerida para este efecto. En el caso del proponente cuya oferta resultase adjudicada, la garantía por seriedad de la oferta le será devuelta una vez que suscriba el contrato de prestación de servicios correspondiente.

[Subir](#)

